

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1547/2530

บริษัทฟูตสเป็คเซียลไลซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทเคียนหงวนวิสาหกิจ จำกัด

จำเลย

บริษัทเคียนหงวนวิสาหกิจ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 55)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน
437,565.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันที่ 12 กันยายน 2525 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52,51 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว เป็นเวลา 6

ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2525ให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว เป็นเวลา 6
ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2525ให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>